부동산 세법	매일학습문제 1~2월 과정 6주차	이 혁 교수	26.02.21
박문각 평택학원	☎ 031) 691 - 1972		

1. 등기되지 아니한 부동산 임차권은 양도소득세 과세대상이다.( )

2. 영업권을 단독으로 양도하는 경우 양도소득세 과세대상이 아니다.( )

3. 부동산 매매계약을 체결한 자가 계약금만 지급한 상태에서 양도하는 권리는 양도소득세 과세대상이다.( )

4. 양도담보 계약을 체결한 후 채무불이행으로 인하여 당해 자산을 변제에 충당한 경우 양도로 본다.( )

5 부담부증여(배우자 직계존비속은 제외)의 경우 채무액을 제외한 나머지 부분은 양도로 본다.( )

6. 매매원인 무효 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 소유권이 환원되는 경우 양도로 보지 아니한다.( )

7. 도시개발법이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목이 변경되는 경우 양도로 본다.( )

8. 허가를 받지 아니한 건축물은 사용승인서교부일을 취득시기로 한다.( )

9. 증여의 경우 증여받은 날을 취득시기로 한다.( )

10. 재정경제부령이 정하는 장기할부조건의 경우에는 소유권이전등기접수일, 인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날을 취득일로 본다.( )

11. 환산취득가액은 취득가액을 추계할 경우에는 적용되지만 양도가액을 추계할 경우에는 적용되지 않는다.( )

12. 취득당시 실지거래가액을 확인 할 수 없는 경우에는 매매사례가액 환산취득가액 감정가액 기준시가를 순차로 적용하여 산정한 가액을 취득가액으로 한다.( )

13.토지를 취득함에 있어서 부수적으로 매입한 채권을 만기전에 양도함으로써 발생하는 매각차손은 채권의 매매상대방과 관계없이 전액 필요경비로 인정된다.( )

14.취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우 당초 약정에 의한 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가에 포함하지 아니한다.( )

15. 양도소득금액 계산시 마지막 공제 항목은 양도소득기본공제이다.( )

정답 및 해설

1 : X - 등기된 부동산임차권만 양도소득세 과세대상이다.
2 : X - 토지 건물 부동산에관한권리와 함께 양도하는 영업권의 경우에 양도소득세 과세대상이다.
3 : O
4 : O
5 : X - 부담부증여(배우자 직계존비속은 제외)의 경우 채무액에 해당하는 부분은 양도로 보고 채무액을 제외한 나머지 부분은 양도로 보지 아니한다.
6 : O
7 : X - 도시개발법이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목이 변경되는 경우 양도로 보지 아니한다.
8 : X - 사실상사용일을 취득시기로 한다.
9 : O
10 : O
11 : O
12 : X - 매 - 감 -환 -기 순서로 적용한다.
13 : X - 금융기관에 매각하는 경우에만 전액 필요경비로 인정된다.
14 : O
15 : X - 양도소득금액계산시 마지막 공제 항목은 장기보유특별공제이고 과세표준 계산시 마지막 공제 항목은 양도소득기본공제이다.